

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 199/2532 บริษัท พระยา ยิง ธุรกิจ จำกัด โจทก์
นาย วิรัตน์ สี เหล็ก กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 913 (3), มาตรา (4), มาตรา 928, มาตรา 944, มาตรา 983, มาตรา 984 วรรคสอง, มาตรา 985 วรรคแรก, มาตรา 986 วรรคสอง

การที่โจทก์ซึ่ง เป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อทวงถาม มีหนังสือ ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ผู้ออกตัวและจำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัล ใช้เงินตาม ตัวสัญญาใช้ เงินแล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบใช้เงิน ได้ เพราะตัวสัญญาใช้เงินที่ให้ใช้เงินเมื่อทวงถาม ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 944 และมาตรา 985 วรรคแรก ที่ผู้ทรงจะต้อง นำตัว ยื่นเพื่อให้ใช้เงินภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในตัว.

การที่โจทก์ซึ่ง เป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อทวงถาม มีหนังสือ ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ผู้ออกตัวและจำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัล ใช้เงินตาม ตัวสัญญาใช้ เงินแล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบใช้เงิน ได้ เพราะตัวสัญญาใช้เงินที่ให้ใช้เงินเมื่อทวงถาม ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 944 และมาตรา 985 วรรคแรก ที่ผู้ทรงจะต้อง นำตัว ยื่นเพื่อให้ใช้เงินภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในตัว.

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ